

LGPD: O que falta alem das Etapas do Site

Dois pontos que completam a conformidade, alem do que as 4 etapas do formulario ja cobrem

Se as Etapas 01 a 04 do site forem implementadas de verdade no backend (senha com hash, CPF/PIX criptografados, consentimento salvo com data e hora, PDF transmitido com seguranca via HTTPS), a parte tecnica de protecao de dados fica correta. Porem, a LGPD (Lei Geral de Protecao de Dados) exige mais dois elementos que nao aparecem no texto das etapas. Este documento explica os dois em detalhe.

1 Política de Privacidade completa e acessivel

O aceite de um checkbox na Etapa 03 ('Aceite de Privacidade e Validacao') e importante, mas nao substitui um documento formal. A LGPD exige que, antes de aceitar, a pessoa tenha acesso facil a um texto completo explicando como os dados dela serao tratados. Sem esse documento, o consentimento coletado no formulario pode ser considerado invalido ou incompleto.

O que esse documento precisa conter, no minimo:

- **Quais dados sao coletados** - nome, CPF, endereco, dados bancarios/PIX, dados profissionais.
- **Para que servem (finalidade)** - por exemplo, cadastro de colaborador para fins de RH e pagamento de salario/beneficios. A finalidade precisa ser especifica, nao generica.
- **Quem tem acesso aos dados** - se fica so com o RH da distribuidora, se algum sistema terceiro (folha de pagamento, banco) tambem recebe essas informacoes.
- **Por quanto tempo os dados ficam guardados** - por exemplo, durante o vinculo empregaticio e por um prazo apos o desligamento, conforme exigencias trabalhistas.
- **Como a pessoa pode exercer seus direitos** - solicitar copia dos proprios dados, corrigir informacao errada, ou pedir exclusao (quando legalmente possivel).
- **Um canal de contato** - um e-mail ou responsavel para tirar duvidas sobre o uso dos dados.

Onde colocar:

Um link visivel no rodape do site (como ja e comum em outros sites) e, principalmente, um link direto dentro da propria Etapa 03, antes do botao de aceite - para que a pessoa realmente tenha a chance de ler antes de concordar.

2 Base legal e finalidade clara para dados sensiveis

A LGPD nao permite coletar qualquer dado so porque a empresa quer - e preciso justificar, com base em uma das hipoteses legais previstas na lei, por que aquele dado especifico esta sendo pedido. Isso e ainda mais importante para dados bancarios/PIX e CPF, que sao considerados dados de identificacao direta e financeiros.

Qual e a base legal provavel neste caso:

Como se trata de cadastro de colaborador, a base legal mais adequada normalmente e a **execucao de contrato de trabalho** (o dado bancario/PIX e necessario para poder pagar o salario e beneficios da

pessoa) e o **cumprimento de obrigação legal** (o empregador é obrigado por lei a manter certos registros do colaborador). Essa base legal existe independente do formulário - mas ela precisa estar **declarada por escrito** na Política de Privacidade (item 1 acima), não presumida.

Na prática, isso significa:

- Não pedir mais dados do que o necessário para a finalidade declarada (por exemplo, só pedir dado bancário se for de fato para pagamento, não 'por via das dúvidas').
- Deixar escrito, no próprio formulário ou na política, o motivo de cada bloco de dados pedido - o site já faz um pouco disso na Etapa 02 ('indicação da finalidade de cada dado'), o que é um bom sinal, mas precisa estar reforçado também na política de privacidade.
- Garantir que só pessoas autorizadas dentro da empresa (RH, financeiro) tenham acesso a esses dados no sistema - não qualquer colaborador com acesso ao banco de dados.

Resumo: as 4 etapas do site cuidam da parte técnica (segurança). Estes dois tópicos cuidam da parte legal/documental (transparência e justificativa). Os dois juntos completam a conformidade com a LGPD.